

RECURSO CÍVEL Nº 5061105-78.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: MARGEFSO MACHADO BARROS (AUTOR)

ADMINISTRATIVO. MILITAR. AUXÍLIO FARDAMENTO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. DECURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL PRVEISTO NO DECRETO 20.910/32 DESDE A DATA DO PAGAMENTO A MENOR. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida, para julgar improcedente a pretensão autoral. Sem custas. Sem honorários por se tratar de recorrente vencedor. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

5061105-78.2024.4.02.5101

510015641561 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5061105-78.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: MARGEFSO MACHADO BARROS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte Ré em face de sentença que julgou procedente a pretensão autoral e a condenou ao pagamento das diferenças de auxílio fardamento pago no ano de 2015, há mais de cinco anos da data da lesão.

Em seu recurso, a União Federal argui a prescrição da pretensão de pagamento diferenças do auxílio-fardamento, com base no art. 1º do DL 20.910/32, visto que o termo inicial do prazo prescricional é a data na qual se alega ter havido o cumprimento imperfeito da obrigação.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, o recurso deve ser conhecido e, ausentes questões preliminares, segue-se ao exame do mérito.

A Turma Nacional de Uniformização - TNU no julgamento do PUIL nº 0507165-55.2018.4.05.8400/RN, e, 26/02/2021, no qual se firmou a seguinte tese:

"O militar promovido tem direito ao recebimento integral do auxílio-fardamento no valor de um soldo do novo posto ou graduação, mesmo que tenha recebido a mesma vantagem anteriormente dentro do prazo de um ano, sendo ilegal a limitação imposta pelo art. 61 do Decreto n. 4.307/2002."

Acerca da prescrição para reaver valores não adimplidos corretamente pela União Federal, estabelece o Decreto Lei 20.910/32 que as dividas passivas prescreverão em cinco anos **contados da data do ato ou fato do qual se originarem**¹.

Inaplicável ao caso o regramento estipulado para o cômputo do prazo prescricional das férias não gozadas pelo militar, porque estas somente serão finalmente calculadas e indenizadas quando da inativação do militar, já que é nesse momento que a organização militar verificará se houve ou não o aproveitamento daquele período das férias não gozadas para outros fins, inexistindo, até então, qualquer inércia por parte do militar. Por isso, nesses casos, adota-se como termo inicial da prescrição a data da inativação.

Para as demandas que buscam diferenças de auxílio fardamento, o termo inicial deverá ser contado a partir da lesão, consoante Decreto 20.910/32, por não se tratar de relação de trato sucessivo, de modo que o autor, militar temporário, tinha 5 anos contados do pagamento alegadamente menor para postular as diferenças alegadas, o que não ocorreu, permanecendo inerte por longo tempo e ajuizando a presente ação apenas após o quinquênio legal.

Em acréscimo, "Reputo descabido o argumento no sentido de que o prazo prescricional deveria ter início com a passagem do autor à reserva, visto que esse marco temporal somente seria adotado caso se tratasse de direitos de natureza remuneratória incorporados ao seu patrimônio e que, portanto, poderiam ser usufruídos ou indenizados, tais como as férias ou as licenças não gozadas. O mesmo não ocorre, contudo, quanto à pretensão de complementação dos valores recebidos a título de auxílio-fardamento" (Recurso Inominado nº 5016668-49.2024.4.02.5101, 8ª Turma Recursal SJRJ, Rel. Cynthia Leite Marques, julgamento em sessão extraordinária de 01/10/2024, à unanimidade).

Portanto, o presente caso difere daquelas ações em que se postula conversão em pecúnia das férias não gozadas ou não indenizadas enquanto militar da ativa, para as quais o STJ firmou entendimento de que o prazo prescricional começaria a partir do seu desligamento. Esse raciocínio não se aplica às demandas que buscam diferenças atrasadas de auxílio fardamento, porque a lesão ocorre pontualmente ao tempo da promoção, não havendo outra oportunidade, enquanto o militar permanecer na ativa, de exercer o direito de obter o pagamento do auxílio fardamento, senão quando promovido. Como não se trata de direito advindo de relação jurídica continuada, mas pagamento certo por fato específico na carreira do militar deve ser aplicada a regra geral de contagem do prazo prescricional, que se inicia com a ciência do demandante acerca da violação do direito.

Em mesmo sentido, proveitoso destacar os **recentes precedentes** das Turmas Recursais da SJRJ: nº **5001410-45.2024.4.02.5118/RJ** (06TR-GAB1); nº **5018935-91.2024.4.02.5101/RJ** (06TR-GAB2); nº **5019031-09.2024.4.02.5101/RJ** (06TR-GAB3); nº 5018384-14.2024.4.02.5101 (07TR-GAB1); nº **5042067-80.2024.4.02.5101/RJ** (07TR-GAB2); nº 5018384-14.2024.4.02.5101; nº **5003617-65.2024.4.02.5102/RJ** (08TR-GAB2); e **5019595-85.2024.4.02.5101/RJ** (08TR-GAB3).

Por fim, vale registrar que não houve demonstração de requerimento administrativo ou de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO**, reformando a sentença recorrida, para julgar improcedente a pretensão autoral. Sem custas. Sem honorários por se tratar de recorrente vencedor. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).

1. Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Art. 2º Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças.